PM-International

Einfach. Erfolgreich.



Richtlinien zur Nutzung von Warenzeichen, Logos, Marken und Namen

für TP

© 2023 by PM-International, Luxembourg | PM_LogosBrandsNamesTP_CORP_1823_DE_P1 | Valid as of 11/03/2022

Inhaltsverzeichnis

1. Übliche abgekürzte Formen 3
2. Einleitung 4
3. PM-International AG Corporate Compliance-Programm 4
4. Lizenz für den Gebrauch der Warenzeichen, Logos, Marken und Namen von PM 5
5. Urheberrecht & Benutzerinhalte 6
6. Warenzeichen & Genehmigte PM-Logos und Marken 7
7. Logos selbstständiger TP 8
8. Domain- und persönliche Websitenamen 8
9. E-Mail-Adressen 9
10. Von TPn erstellte Inhalte 9
11. Online-Verkauf 9
12. Sonstige Werbung und Claims 10
13. www.pm-international.com 10
14. Der Einsatz von Bannern und anderen Werbematerialien 10
15. Die Verwendung anderer Warenzeichen, Logos, Marken und Namen 11
16. PM-International AG Urheberrecht und Warenzeichen 11
17. Aufforderungen zur Entfernung und/oder Sonstiges 11
18. Haftungsbeschränkungen 12
19. Verstöße gegen diese Geschäftsbedingungen 12
20. Kündigung 12
21. Verzichtserklärung 13
22. Wichtige Statuten, wie sie in unserem Antragsformular für TP angegeben sind 13

Kontaktinformationen:

Abteilung für Rechts- sowie
Regulatorische Angelegenheiten und Compliance
compliance@pm-international.com

1. Übliche abgekürzte Formen

Abgekürzte Form	Erweiterte Form
KODEX	Betriebliche Verhaltens- und Ethikgrundsätze
HQ	Hauptgeschäftsstelle
IOC	Internationales Olympisches Komitee
RGE	Rechte am Geistigen Eigentum
GE	Geistiges Eigentum
ARRC	Abteilung für Rechts- sowie Regulatorische Angelegenheiten und Compliance
PM	PM-International
TP	Teampartner / Vertriebspartner

2. Einleitung

a. „Geistiges Eigentum" (GE) der PM-International AG – im Folgenden („wir", „uns"/„PM") genannt – sind alle Formen von Marken, Urheberrechten, Patenten, Geschäftsgeheimnissen, Designrechten, Domainnamen etc., die gesetzlich geschützt sind. Niemand sonst darf dieses Eigentum ohne die Erlaubnis von PM kopieren oder wiederverwenden.

b. Diese Richtlinien erläutern unseren Teampartnern - von nun an "TP" oder "Sie" genannt - die Regeln für die Verwendung von Markenzeichen, Logos, Marken und/oder Namen von PM, die auch als Geistiges Eigentum (GE) bezeichnet werden.

c. Diese Richtlinie soll Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen so gesetzeskonform wie möglich zu führen, sowie unsere wertvolle Marke zu schützen, die Einhaltung unserer Corporate Identity zu gewährleisten und die mit Fälschungen und Piraterie verbundenen Risiken zu mindern.

d. Durch die Verwendung der RGE von PM akzeptieren Sie diese Geschäftsbedingungen in vollem Umfang. Wenn Sie mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem Teil dieser Richtlinie nicht einverstanden sind, dürfen Sie keine der oben genannten RGE von PM verwenden.

e. Nichts ist wertvoller für uns als unsere Kunden und Werte. Als Teil der PM-Familie haben Sie Befugnisse. PM unterstützt Sie dabei, das Richtige zu tun und Ihr Geschäft mit Integrität und Respekt zu führen.

f. Betrügerisches Verhalten ist stets verboten. Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Aussagen wahrheitsgemäß, fair, präzise und in keiner Weise irreführend sind. Sie dürfen keine Postings oder Links zu oder von Postings oder anderen Materialien erstellen, die gegen die RGE von PM verstoßen.

g. Sie sollten mindestens 18 Jahre alt sein, um Geschäfte mit PM zu tätigen und/oder RGE von PM zu verwenden. Wir lassen auch Minderjährige über 16 Jahren zu, die sich als TP mit einer ordnungsgemäßen schriftlichen Autorisierung seitens ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten angemeldet haben.

h. In der Regel dürfen Dritte die RGE von PM nicht verwenden, ohne diese Richtlinie zu befolgen.

i. Diese Richtlinie gilt für alle TPs weltweit.

3. PM-International AG Corporate Compliance-Programm

a. Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sowie der integre Umgang mit Kollegen und Kunden sind in unserem Verhaltens- und Ethikkodex (CODE) und unserer Kultur und unseren Werten – abrufbar auf unserer Website – niedergelegt und gelten selbstverständlich auch für alle deine Aktivitäten mit PM.

b. Das PM Corporate Compliance-Programm umfasst alle internen Richtlinien und Verfahren, die dazu dienen, Verstöße gegen geltendes Recht zu verhindern und aufzudecken.

c. Das PM Corporate Compliance-Programm beinhaltet die hohen ethischen Standards unserer Mitarbeiter, TPs und Kunden.

d. Von allen, die mit PM Geschäfte tätigen, wird erwartet, dass sie sich an die Regeln, Vorschriften und Richtlinien halten, die das PM Corporate Compliance-Programm regelt.

e. Diese Richtlinie ist ein integraler Bestandteil des PM Corporate Compliance-Programms.

4. Lizenz für den Gebrauch der Warenzeichen, Logos, Marken und Namen von PM

a. Das GE von PM ist das ausschließliche Eigentum von PM. Sie benötigen eine Genehmigung oder Lizenz, um GE, das PM gehört, zu nutzen oder zu handhaben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsaufmachungen, moralische Rechte, Rechte im Rahmen eines gesetzlichen Schutzes und andere, sofern anwendbar.

b. Sie können durch die Verwendung eines Warenzeichens oder die Einreichung eines Antrags auf Urheberrechtsschutz keinerlei Rechte, Beteiligungen oder Titel an den RGE von PM und seinen Produkten erlangen.

c. PM hat das Eigentum an allen RGE auf allen Webseiten und in den sozialen Medien, auf denen sie zu finden sind. Vorbehaltlich der nachstehenden Lizenz sind alle RGE vorbehalten.

d. Jeder TP erkennt an und stimmt zu, dass PM der ausschließliche Eigentümer aller RGE ist, die PM gehören. Sie dürfen die RGE von PM nur für Ihren persönlichen Gebrauch zum Aufbau Ihres Geschäfts mit PM nutzen. Diese Nutzung unterliegt den Beschränkungen, die nachfolgend und an anderer Stelle in diesen Richtlinien dargelegt werden.

e. Es ist nicht zulässig:

   i. Materialien neu zu veröffentlichen (einschließlich der erneuten Publikation auf einer anderen Webseite);

   ii. Materialien von der Webseite oder aus den sozialen Medien zu verkaufen, zu vermieten oder Unterlizenzen dafür zu vergeben;

   iii. Materialien auf der PM-International Webseite und/oder den Social-Media-Seiten zu anderen kommerziellen Zwecken als denen für unsere TP zu vervielfältigen, zu duplizieren, zu kopieren oder anderweitig zu nutzen;

   iv. Materialien auf der Webseite zu bearbeiten oder anderweitig zu verändern; oder

   v. Materialien – außer für Inhalte, die speziell und ausdrücklich zur Weiterverbreitung zur Verfügung gestellt werden – zum Beispiel: Kataloge, Flyer, eine TP-Anwendung und die offiziellen PM-Werbemaßnahmen, neu zu verbreiten;[1]

   vi. die RGE von PM in Produkten, auf Produktverpackungen oder anderen Unternehmensdienstleistungen, für die eine formelle Lizenz erforderlich ist, zu verwenden;

   vii. die RGE von PM auf eine Art und Weise zu verwenden, die eine Rufschädigung und Beeinträchtigung des guten Namens von PM verursacht oder verursachen könnte, oder auf eine Art und Weise zu verwenden, die rechtswidrig, illegal, betrügerisch oder schädlich ist, oder im Zusammenhang mit einem rechtswidrigen, illegalen, betrügerischen oder schädlichen Zweck oder einer solchen Tätigkeit zu verwenden;

   viii. systematische oder automatisierte Datenerfassungsaktivitäten (dies umfasst unter anderem das Scraping, die Datengewinnung, Datenextraktion und Datenerfassung) ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von PM durchzuführen;

   ix. die RGE von PM zu verwenden, um unerwünschte kommerzielle Spam-/Junk-E-Mails zu versenden oder zu übertragen.

f. Alle Arten von Genehmigungen oder Lizenzen, die von PM kommen, müssen in **schriftlicher Form** vorliegen, in offiziellen, authentischen Dokumenten ausgedrückt sein, und jedes geschützte Werk, den Zeitraum, für den die Lizenz gilt, und die spezifischen lizenzierten Verwendungen und Mengen angeben.

g. **Eine schriftliche Genehmigung von unserer Compliance-Abteilung fordern Sie bitte unter compliance@pm-international.com an.**

1 Falls Inhalte ausdrücklich zur Weiterverbreitung zur Verfügung gestellt werden, dürfen diese nur innerhalb Ihrer Organisation weiterverteilt werden.

5. Urheberrecht & Benutzerinhalte

a. PM hat das Recht, zu entscheiden, was andere mit der kreativen Arbeit von PM machen dürfen.

b. In diesen Richtlinien bezeichnet „unsere Urheberrechte und Benutzerinhalte" Materialien (zum Beispiel: Text, Bilder, Fotos, Audiomaterial, Videomaterial und audiovisuelles Material), die wir zu einem, wie auch immer gearteten Zweck zur Verfügung stellen.

c. Jede Nutzung sollte begleitet werden von der Formulierung: „Mit freundlicher Genehmigung von PM-International"

d. Sie gewähren PM eine weltweite, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung und Verbreitung Ihrer Benutzerinhalte in allen bestehenden oder künftigen Medien. Sie gewähren PM auch das Recht, diese Rechte in Unterlizenz zu vergeben, sowie das Recht, eine Klage wegen Verletzung dieser Rechte einzureichen.

e. Alle Materialien wie Drucksachen, Videos, Fotos, Entwürfe sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PM weder ganz noch teilweise von Dritten vervielfältigt werden, und weder in Drucksachen noch im Internet veröffentlicht werden.

f. Der gesamte Webinhalt von www.pm-international.com ist urheberrechtlich geschützt. (Siehe Abschnitt 13 dieser Richtlinie)

g. Alle Designs auf den Etiketten, die sich auf PM-eigenen Produkten und Verpackungen befinden, sind eingetragene Designrechte, die ausschließlich PM gehören. Designs, die ausnahmsweise nicht eingetragen sind, werden automatisch als urheberrechtlich geschützt behandelt.

h. Ihre Inhalte sollten nicht illegal oder rechtswidrig sein, dürfen nicht gegen gesetzliche Rechte Dritter verstoßen und sollten nicht dazu geeignet sein, rechtliche Schritte gegen Sie, PM oder Dritte (jeweils nach geltendem Recht) einzuleiten.

i. Ohne die Angabe „Unabhängiger TP" oder „Selbstständiger TP" und ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PM dürfen Sie den Namen oder die RGE des Unternehmens nicht auf Dokumenten (zum Beispiel Briefpapier, Bankkonten, Handelsbezeichnungen) verwenden. (Siehe Abschnitt 4.f dieser Richtlinie)

j. Es ist möglich, Inhalte zu teilen, wenn und sofern diese Funktion verfügbar ist. Die Funktion zur Weitergabe von Inhalten (Sharing) bietet einen automatischen Verweis auf die Quell-Webseite oder das offizielle Social-Media-Konto.

   i. Sie können gerne vom Unternehmen genehmigte Videos, Fotos etc, die Sie in Ihrem Backoffice oder auf unserer offiziellen Webseite und unseren Social-Media-Konten finden, anzeigen, teilen und kommentieren.

k. Für weitere Informationen, siehe bitte PM-International AG: Nutzungsrichtlinien für Internet und Social-Media-Richtlinie.

6. Warenzeichen & Genehmigte PM-Logos und Marken

a. Unsere eingetragenen Warenzeichen dürfen nicht verändert werden. Folgendes dürfen Sie nicht vornehmen:

   i. Logos strecken oder stauchen – zulässig ist lediglich eine proportionale Anpassung oder Veränderung der Größe;

   ii. das Logo neu zeichnen oder Ihre eigene Version erstellen;

   iii. das Logo in eine andere Grafik einschließen oder dem Logo eine Grafik hinzufügen, da dies ein neues Zeichen schaffen würde;

   iv. das Logo als Text verwenden;

   v. dem Logo Elemente hinzufügen;

   vi. genehmigte Farben ändern;

   vii. Elemente getrennt verwenden;

   viii. das Logo vor einem Hintergrund verwenden, der es unleserlich macht;

   ix. die Logos in einem Winkel verwenden;

   x. die Proportionen der Elemente verändern; oder

   xi. die Logos mit einem anderen Logo kombinieren.

b. Beispiele dafür, was Sie NICHT mit den PM- und FitLine-Logos machen sollten:



c. Als TP haben wir Ihnen gebrauchsfertige Logos in Ihrem PM-Portal zur Verfügung gestellt.

   i. Siehe bitte Abschnitt 7 „Logos selbstständiger TP" dieser Richtlinie für weitere Informationen zur Verwendung unserer markenrechtlich geschützten Logos für Ihr Unternehmen.

d. Sie dürfen nicht versuchen, das GE von PM oder davon abgeleitete Inhalte für eine Webseite oder E-Mails zu registrieren.

e. Bitte verwenden Sie keine Warenzeichen, Logos und Marken zum Erstellen und Hochladen/ Posten von Videos, die nicht von PM-International genehmigt wurden.

f. Wenn Sie eine neue Idee haben oder ein Bild mit PMs geistigem Eigentum verwenden und / oder erstellen möchten, senden Sie es bitte zur Genehmigung an compliance@pminternational.com.

7. Logos selbstständiger TP

a. Sie dürfen keine RGE von PM verwenden, ohne sich als selbstständiger TP auszuweisen. Es führt zu Verwirrung, wenn Sie dies nicht tun.

b. Diese Logos finden Sie im PM-Portal – fertig zum Herunterladen.

c. Bitte verändern Sie die Logos nicht – weder in Form, Gestaltung oder Farbe.

   i. Für weitere Informationen, siehe bitte Abschnitt 6 dieser Richtlinie.

d. Es ist verboten, den Wortlaut „Selbstständiger TP" zu entfernen bzw. wegzulassen – keine Ausnahmen!

e. Alle Elemente der Logos, einschließlich des Wortlauts, können angepasst oder in der Größe verändert werden, allerdings nur proportional.

f. Bitte verwenden Sie die Logos für unabhängige TP auf Ihren Social-Media-Konten, Webseiten oder in Ihren Printmedien, anstatt eigene Logos zu erstellen.

g. Die Verwendung dieser Logos befreit Sie nicht von der Einhaltung der PM Richtlinien.

h. Die unabhängigen Distributor Logos für alle unsere TPs sind:

FitLine®
Experience results.
Independent Distributor

   i. FitLine unabhängiger Distributor Logo

PM-International

   ii. PM unabhängiger Distributor Logo

8. Domain- und persönliche Websitenamen

a. Verwenden Sie niemals Warenzeichen und Logos von PM als eigene Domain, Social-Media-Profil und E-Mail-Konto oder als Teil der vorgenannten.

b. Die Wörter PM, PM-International, oder FitLine dürfen nicht als Teil der oben genannten Begriffe verwendet werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf die folgenden Beispiele:

   i. www.fitline.eu, www.fitine.info, www.pm.info, usw

c. Unser Backoffice schlägt Ihnen Domainnamen vor, die Sie verwenden können.

d. Die Verwendung von Internetadressen (Domainnamen) für Ihre persönlichen Seiten oder die Verlinkung zu den offiziellen Webseiten oder Social-Media-Seiten von PM wird wie folgt geregelt:

   i. Sie dürfen keine Warenzeichen als Ihre eigenen Domainnamen verwenden (zum Beispiel: www.activize.de, www.activize.com, www.fitline.eu, www.fitline.info, www.restorate.net, www.pm.info etc.).

   ii. Die Verwendung der PM-Marken in Wort und Bild ist nicht zulässig.

   iii. Produktnamen als Ergänzung sind nicht zulässig (zum Beispiel: www.johndoe-zellschutz.com).

   iv. Generell sollte die Domain allen rechtlichen Anforderungen entsprechen.

e. Ähnliche oder identische Domainnamen wie unsere eingetragenen Marken und Produktnamen sind nicht zulässig.

Beispiele für unzulässige Verwendungen durch unabhängige Vertriebspartner.

IDENTISCHE WORTMARKE

Fitline.com / Fitline.uk

PMInternational.com

TEIL ÜBEREINSTIMMUNGEN

Fitwithline.com

HOMOGLYPHEN

F1tline.com

PASSENDE SCHLÜSSELWÖRTER

Fithealthyline.com

stayfitline.com

PMfitline.com

Asiafitline.com

Fitline-barcelona.com

Fit-line.com

f. Bitte lesen Sie die PM-International AG: Nutzungsrichtlinien für das Internet und Social Media für weitere Informationen.

9. E-Mail-Adressen

a. Sie dürfen keine RGE von PM oder Ableitungen davon für eine E-Mail-Adresse verwenden oder versuchen, diese zu registrieren.

i. Zum Beispiel: fitline@gmail.com, fitlinejohndoe@pm.eu sind nicht zulässig.

10. Von TPn erstellte Inhalte

a. Von einem TP erstellten Inhalte dürfen weder illegal noch rechtswidrig sein, sollten nicht gegen die Rechte Dritter verstoßen und nicht dazu geeignet sein, rechtliche Schritte gegen Sie, PM oder Dritte (gilt für alle Rechtsordnungen) einzuleiten.

b. Mit der Erstellung und Bereitstellung Ihrer Benutzerinhalte für PM gewähren Sie PM eine weltweite, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung und Verbreitung Ihrer Benutzerinhalte in allen bestehenden oder künftigen Medien.

c. PM behält sich das Recht vor, gegen alle Arten einer Verletzung dieser Rechte gerichtlich vorzugehen.

d. Bitte denken Sie daran, dass Sie den Firmennamen „PM-International AG" oder eines der RGE von PM nicht verwenden dürfen, ohne deutlich sichtbar darauf hinzuweisen, dass Sie ein „Unabhängiger TP" oder „Selbstständiger TP" sind.

11. Online-Verkauf

a. Für den Verkauf von PM-Produkten über das Internet steht Ihnen unser PM Office-Shop als Teil des PM e-Business zur Verfügung.

b. Sie dürfen keine PM-Produkte auf Ebay, Taobao oder vergleichbaren Online-Marktplattformen, Internetauktionsseiten, auf Craigslist oder anderen Online-Kleinanzeigenportalen verkaufen oder bewerben.

c. Der Verkauf und die Werbung unter Verwendung von PM Markennamen (in Wort oder Bild) auf anderen Online-Marktplattformen außerhalb unseres PM e-Business ist nicht zulässig und wird als eine Verletzung unserer RGE betrachtet.

d. Für weitere Informationen, siehe bitte PM-International AG: Nutzungsrichtlinien für Internet und Social-Media-Richtlinie.

12. Sonstige Werbung und Claims

a. Die Verwendung in sozialen Netzwerken – Facebook, Twitter, Instagram etc. – Adressportalen – Gelbe Seiten etc. – und Google Maps ist zulässig, solange Sie als ein TP mit registrierten Kontaktdaten bezeichnet werden: „Unabhängiger TP von PM" oder „Selbstständiger TP von PM"

b. Behaupten oder implizieren Sie nicht, dass eines der PM-Produkte für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit, eines Leidens, einer Verletzung oder anderer Beschwerden hilfreich ist.

c. Zusätze, z.B. Logos, Bilder, andere Marken oder Aussagen über heilende oder wirksame Eigenschaften sind strengstens untersagt

d. Wir empfehlen Ihnen, nur rechtlich genehmigte Claims (Werbeaussagen) und Informationen zu verwenden, die auf unseren offiziellen Webseiten, in unserem Produktkatalog, auf unseren Produktetiketten und/oder in anderen offiziellen PM-Produktinformationen zu finden sind.

e. Stellen Sie in Ihren Empfehlungen keine Behauptungen über FitLine-Produkte oder -Dienstleistungen auf, die nicht in der offiziellen PM-Literatur zu finden sind oder auf den offiziellen Webseiten von PM veröffentlicht wurden.

f. Sie dürfen keine Aussagen treffen, die einen falschen Eindruck erwecken können, dies gilt für Ihre Werbung bei der Bewerbung unserer FitLine Produkte.

g. Lassen Sie keine wesentlichen Informationen aus, die es potenziellen Kunden und Verbrauchern erschweren, fundierte Entscheidungen über unsere Produkte zu treffen.

h. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Inhalte legal sind.

   i. Die Inhalte sollen rechtlich einwandfrei sein (Wettbewerbsrecht, Health Claims, Patentrecht, Markenrecht, Marketingrecht, Werberecht etc.).

i. Für weitere Informationen, siehe bitte PM-International AG: Nutzungsrichtlinien für Internet und Social-Media-Richtlinie.

13. www.pm-international.com

a. Die PM-Rechte sind für jedes Webseitendesign, jeden Text, alle Grafiken, jede Gestaltung davon und jedes PM-International Copyright © vorbehalten. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

b. Jede andere Verwendung dieser Website oder von Informationen, einschließlich der Vervielfältigung, der Weiterverbreitung, der Änderung und der Veröffentlichung zu einem anderen als dem oben genannten Zweck ist untersagt, es sei denn, PM hat dem schriftlich zugestimmt.

14. Der Einsatz von Bannern und anderen Werbematerialien

a. Der Einsatz von Bannern als Marketingmaterial unter Verwendung unserer Warenzeichen ist – ob online oder als Druck – nicht gestattet.

b. Banner dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass PM oder eine seiner Marken in irgendeiner Weise unterstützt werden oder eine Befürwortung durch ein anderes Unternehmen im Eigentum von PM vorliegt.

   i. Alles, was Sie verwenden dürfen, finden Sie in Ihrem PM-Portal. Achten Sie darauf, das dort bereitgestellte Material zu nutzen.

c. Sie dürfen den Namen oder das geistige Eigentum des Unternehmens nicht verwenden, ohne den Hinweis „Unabhängiger TP" oder „Selbstständiger TP" in einem sichtbaren Bereich im oberen Teil anderer Werbematerialien anzugeben.

d. Auf allen anderen Zielseiten dürfen unsere Urheberrechte, Warenzeichen oder verwechselbar ähnliche Markenzeichnen nicht verwendet werden, es sei denn, es ist gemäß dieser Richtlinie und den Nutzungsrichtlinien für Internet und Social-Media-Richtlinie ausdrücklich erlaubt oder es liegt eine vorherige schriftliche Genehmigung von uns vor. (Siehe Abschnitt 4.f dieser Richtlinie)

15. Die Verwendung anderer Warenzeichen, Logos, Marken und Namen

a. Bitte verwenden Sie keine olympischen Symbole und „Olympisches Eigentum":

   i. Die Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verwaltung von Bildern von Athleten, die olympische Medaillen oder Embleme auf ihrer Kleidung, ihren Startnummern oder Armbinden tragen, zu kommerziellen Zwecken könnte eine Verletzung der ausschließlichen Rechte darstellen, die das Internationale Olympische Komitee – nachstehend als („IOC") bezeichnet – an seinen Markenzeichen und „Olympischem Eigentum" (wie Sportstätten) hat.

   ii. Die nicht autorisierte Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verwaltung von Bildern von Athleten, die olympische Medaillen oder Embleme tragen, könnte auch einen Verstoß gegen die Verpflichtungen, die das IOC den Athleten und Presseagenturen auferlegt, darstellen.

   iii. Während der Olympischen Spiele dürfen KEINE Personen, Namen, Bilder oder sportlichen Leistungen eines Athleten, einer Mannschaft oder eines anderen Teilnehmers der Olympischen Spiele sowie keine olympischen Medaillen, Embleme und Eigenschaften für Werbezwecke verwendet oder gezeigt werden.

   iv. Die nicht autorisierte Vervielfältigung zu kommerziellen Zwecken kann als „Parasite Marketing" oder „Schmarotzermarketing" angesehen werden – ein Verhalten, bei dem ein Unternehmen oder eine Person die Berichterstattung über eine Veranstaltung (zum Beispiel die Olympischen Sommerspiele) ausnutzt, um Produkte zu verkaufen oder zu bewerben, ohne ein offizieller Sponsor des Ereignisses zu sein.

   v. Eine Urheberrechtsverletzung von IOC-Markenzeichen könnte zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

   vi. Andere Gesetze, wie das Recht des Landes, in dem das Warenzeichen eingetragen wurde, könnten ebenfalls anwendbar sein.

b. Bitte verwenden Sie keine bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie z.B. Politiker, Schauspieler, Sänger, Forscher und andere, die nicht offiziell mit PM-International AG zu Marketingzwecken zusammenarbeiten, von denen aber bekannt ist, dass sie unsere Produkte verwenden.

   i. Bitte überprüfen Sie den offiziellen, aktualisierten Produktkatalog, um zu erfahren, mit wem PM Vereinbarungen für die Werbung bzw. das Sponsoring getroffen hat.

16. PM-International AG Urheberrecht und Warenzeichen

a. PM-International, Fitline, BeautyLine, NTC, Activize, Restorate, The Wellness Company, FitLine „L" und das PM-Logo sind eingetragene Warenzeichen der PM-International AG.

17. Aufforderungen zur Entfernung und/oder Sonstiges

a. PM behält sich das Recht vor, Materialien zu bearbeiten oder zu entfernen, die auf seinen offiziellen Webseiten und Social-Media-Seiten eingereicht werden.

b. PM behält sich das Recht vor, Sie aufzufordern, die Verwendung von Materialien, die gegen die ordnungsgemäße Nutzung dieser Geschäftsbedingungen verstoßen oder aus anderen Gründen nicht damit konform sind, unverzüglich einzustellen und diese Materialien zu entfernen.

c. Nach einer solchen Aufforderung sind Sie verpflichtet, der Aufforderung unverzüglich nachzukommen und alle nicht veröffentlichten Kopien, sofern vorhanden, zu vernichten.

d. PM behält sich ferner das Recht vor, unlautere Verwendung oder Missbrauch seiner Marken oder andere Verstöße gegen geltendes Recht zu beanstanden.

18. Haftungsbeschränkungen

a. Sie haften für Ihre eigenen Handlungen, Ihre Inhalte oder die Nutzung von oder im Zusammenhang mit jeglicher persönlicher Nutzung.

b. Wenn PM ausdrücklich auf die mögliche Gefahr hinweist und Sie Ihr Verhalten nicht korrigieren, haften Sie dennoch für alle Schäden, die sich aus diesem Verhalten ergeben.

c. Sie akzeptieren, dass PM als Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Interesse daran hat, die persönliche Haftung seiner leitenden Angestellten und Mitarbeiter zu begrenzen.

d. Sie stimmen zu, dass Sie keine persönlichen Ansprüche gegen leitende Angestellte oder Mitarbeiter von PM in Bezug auf Verluste erheben werden, die Sie im Zusammenhang mit der Nutzung der RGE von PM erleiden.

e. Sie stellen PM gegenüber allen Klagen, Ansprüchen, Forderungen, Strafverfolgungen, Bußgeldern, Strafen und den damit verbundenen Kosten (einschließlich der Rechtskosten von PM) frei, die gegen PM wegen eines Verstoßes gegen solche Gesetze, Verordnungen und Vorschriften aufgrund Ihrer Verstöße gegen diesen Leitfaden erhoben werden könnten oder sich daraus ergeben.

19. Verstöße gegen diese Geschäftsbedingungen

a. Unbeschadet der sonstigen Rechte von PM im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen kann PM, wenn Sie in irgendeiner Weise gegen diese Richtlinien verstoßen, die Maßnahmen ergreifen, die PM für den Umgang mit dem Verstoß als angemessen erachtet:

   i. Ihnen die Verwendung der RGE von PM untersagen,

   ii. Computer, die Ihre IP-Adresse verwenden, sperren und den Zugriff auf die offizielle PM-Webseite und Social-Media-Seiten verweigern,

   iii. Ihren Internetdienstanbieter kontaktieren, um die Entfernung jeglicher Verwendung von PM Markenzeichen-Logos, Marken und Namen zu beantragen,

   iv. Ihnen Warnschreiben senden und/oder

   v. Ihren TP-Vertrag kündigen und/oder

   vi. ein Gerichtsverfahren wegen Schadensersatz gegen Sie einleiten.

20. Kündigung

a. Wenn das Unternehmen eines TPs aus irgendeinem Grund aufgelöst wird, muss der TP die Verwendung von RGE von PM auf allen Sozialen Medien, Webseiten oder anderen Werbematerialien einstellen.

b. Wir behalten uns das Recht vor, Schäden, die PM oder unserem Ruf entstanden sind, einzufordern.

c. Wenn PM sich entscheiden sollte, einen seiner Namen oder Markenzeichen zu ändern oder aufzugeben, sollten Sie diesen Namen oder dieses Markenzeichen auch ändern oder aufgeben.

21. Verzichtserklärung

a. Diese Richtlinien sind Bestandteil der weltweiten PM-International TP-Vereinbarung und bilden einen integralen Bestandteil davon.

b. Durch die Nutzung der RGE von PM stimmen Sie zu, dass die in diesem Haftungsausschluss dargelegten Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen angemessen sind.

c. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese nicht angemessen sind, sollten Sie keinen Gebrauch von den RGE von PM machen

d. Sollte eine Bestimmung dieses Haftungsausschlusses nach geltendem Recht nicht durchsetzbar sein oder als nicht durchsetzbar befunden werden, bleibt die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie davon unberührt.

e. PM hat das Recht, diese Richtlinien von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die jeweils aktuellste Version dieser Dokumente zu lesen, zu verstehen, zu befolgen und deren Einhaltung zu gewährleisten.

22. Wichtige Statuten, wie sie in unserem Antragsformular für TP angegeben sind

a. Bitte beachten Sie, dass ein TP immer als unabhängiger und verantwortungsbewusster Unternehmer handeln muss und jeden möglichen Anschein vermeiden muss, als Mitarbeiter von PM zu handeln oder berechtigt zu sein, Erklärungen im Namen von PM oder im Auftrag von PM abzugeben.

b. Alles, was ein VP über PM und die Produkte von PM aussagt, muss mit den Vorgaben von PM übereinstimmen, insbesondere mit denen im Produktkatalog, auf den Produktetiketten und in anderen offiziellen Produktinformationen. Auf keinen Fall darf ein VP den PM-Produkten therapeutische oder heilende Eigenschaften zuschreiben. PM-Produkte sind nicht dazu bestimmt, Erkrankungen, Krankheiten oder sonstige Beschwerden zu verhindern oder zu heilen.

c. Als TP ist kein Einkommen garantiert oder impliziert. Es sollten keine Claims im Zusammenhang mit Wohlstand oder „Lebensstil" erhoben werden.

d. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von PM ist es einem TP nicht gestattet, für einen Wettbewerber von PM tätig zu werden. Als Wettbewerber von PM gilt jedes Unternehmen, das Waren oder Dienstleistungen im persönlichen Direktvertrieb oder über ein Network-Marketing-System anbietet, sowie, unabhängig von der Art des Vertriebs, alle Unternehmen, deren Produkte ganz oder teilweise in Konkurrenz zu PM-Produkten stehen.

e. Ein TP ist verpflichtet, jede zulässige Marketing- und Promotion-Aktivität für ein anderes Unternehmen vollständig von Marketing- und Promotion-Aktivitäten für PM und mit PM-Produkten getrennt zu halten.

f. Es ist nicht zulässig, auf Aktivitäten für PM oder den Status als TP aufmerksam zu machen oder Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zusammen mit PM-Produkten anzubieten oder andere TP von PM in irgendeiner Weise dazu zu bringen, zusätzlich zu oder statt ihrer Tätigkeit für PM Waren oder Dienstleistungen von anderen Unternehmen zu kaufen oder für das andere Unternehmen aktiv zu werden.

g. Ein TP verkauft PM-Produkte ausschließlich durch persönlichen Direktvertrieb an Endverbraucher. Der Vertrieb über Einzelhandelsgeschäfte, auf Märkten, Messen, Internetauktionen und ähnlichen Verkaufsveranstaltungen ist nicht zulässig.

h. Diese Richtlinie wird in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften gehandhabt.